

1501193-12.2020.8.26.0022

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Fernando Leonardi Campanella

Comarca: Amparo

Foro: Foro de Amparo

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... com trânsito em julgado, pelo crime de tráfico de entorpecentes (nº 1500141-65.2018.8.26.0631 - fls. 130/131), apresentando-se, assim, reincidente nos termos do art. 63 cc 64, I, ambos do Código Penal, razão pela qual majoro sua pena de 1/6 (um sexto). Não há atenuantes, porquanto o réu não confessou integralmente os fatos.

Inexistem causas de aumento e/ou diminuição de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Amparo

Foro de Amparo

1ª Vara

Praça Tenente José Ferraz de Oliveira, 55, Amparo-SP - cep 13900-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501193-12.2020.8.26.0022 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501193-12.2020.8.26.0022

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2275121/2020 - DEL.POL.PLANTÃO AMPARO, 14520945 - DEL.POL.PLANTÃO AMPARO,

1331/20/935 - DEL.POL.PLANTÃO AMPARO, 2275121 - 02º D.P. AMPARO, 1331/20/935 - 02º

D.P. AMPARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE CIRIACO RODRIGUES SILVA

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Fernando Leonardi Campanella

VISTOS.

JOSÉ CIRIACO RODRIGUES SILVA, qualificado (fl. 06) nos autos, foi denunciado pelo

Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 180, caput do Código Penal, acusado por ter, no dia 06 de novembro de 2020, por volta das 10h20, na Rua Alfredo Leopoldino de Campos, 64, Jardim Bandeirante, nesta cidade e Comarca de Amparo/SP, adquirido em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um aparelho celular, da marca Samsung, modelo A10, IMEI 358692106950522 (fls. 78/79).

A denúncia foi recebida em 23/05/2021 (fl. 80).

Devidamente citado (fls. 90), o acusado, por intermédio de sua D. Defensor, apresentou resposta por escrito à acusação (fls. 99/100), arrolando testemunhas.

Não sendo o caso de julgamento in limine do feito com absolvição sumária do acusado, determinou-se abertura da fase instrutória (fl. 114), oportunidade em que foi colhida a prova oral, consistente nas oitivas da vítima e de uma testemunha arrolada em comum pelas partes, havendo desistência das demais, seguindo-se para o interrogatório do acusado (cf. ata de fl. 136).

Em sede de memoriais orais, a D. Promotora de Justiça requereu a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia, por entender suficientemente provadas autoria e materialidade delitiva. O D. Defensor, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado, ante a comprovação nos autos da não ocorrência do delito imputado ao acusado.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo BO nº 821/2020 de fls. 11/12, noticiando o furto, em data anterior (26.06.2020), do aparelho celular pertencente à vítima, bem como pelo auto de exibição e apreensão (fl. 25), ilustrado pelas fotografias de fls. 27/29.

A autoria, da mesma forma, não comporta dúvidas.

A vítima Elory Antonio da Silva contou que em certa data, ao chegar na residência, estacionou seu veículo do lado externo e passou a descarregar as compras. Em certo momento, ao procurar seu celular, notou que o aparelho não se encontrava mais onde havia deixado. Então, registrou um boletim de ocorrência e após 06 (seis) meses a polícia entrou em contato, comunicando que seu celular havia sido encontrado, reconhecendo-o.

Luís Claudio Ferrari, policial civil, relatou ter sido registrado um boletim de ocorrência noticiando a prática do crime de furto. Na posse do IMEI do aparelho subtraído, em contato junto à operadora, recebeu a informação que haviam inserido um chip no aparelho, registrado em nome do acusado JOSÉ. Assim, diligenciaram para saber o endereço do acusado, encontrando-o no local de trabalho, ocasião em que o informaram sobre a origem ilícita do bem.

Assim como havia feito em solo policial (fl. 04), interrogado em juízo, JOSÉ CIRIACO confirmou ter adquirido aquele aparelho celular de um rapaz desconhecido, que lhe ofereceu à venda por estar necessitando comprar uma cesta básica. Então, o interrogando entregou o próprio aparelho, de menor valor, além da importância de R\$150,00, recebendo a res furtiva.

Pois bem. Este é o contexto instalado nos autos.

Como é cediço, no crime de receptação dolosa a aferição do dolo do agente é muito difícil, visto ser impossível perscrutar o seu íntimo, podendo, assim, ser alcançado pelas circunstâncias exteriores que envolveram o fato e por prova produzida.

In casu, incontroverso a subtração, em data anterior, por indivíduo desconhecido, do celular pertencente à vítima (BO de fls. 11/12), em cujo aparelho, após diligências empregues pela polícia civil junto à operadora de telefonia, descobriu-se ter sido inserido um chip em nome do acusado, que estava em poder dele quando da abordagem policial e confirmou tê-lo adquirido em condições absolutamente anômalas.

Interrogado, o acusado sustentou ter adquirido o aparelho de um desconhecido, que precisava vender aquele bem para adquirir uma cesta básica.

Tais circunstâncias, por si só, já autorizavam o réu a, no mínimo, desconfiar da negociação proposta, até porque o aparelho estava desacompanhado de nota fiscal ou qualquer documentação idônea que fizesse as vezes, assegurando a procedência lícita.

Mas não é só.

Segundo relatado pelo próprio acusado (apenas na fase judicial), ele ainda entregou seu aparelho, em troca, mais a importância de R\$150,00

Observa-se que JOSÉ não produziu as provas necessárias no sentido de se eximir da responsabilidade a ele imputada, lembrando que “Na receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca, assim, se esta for dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção em certeza, autorizando-se, assim, a condenação” .

Quanto à inversão probatória no caso de apreensão:

“Em tema de receptação, a só posse injustificada da res faria – como no furto – por presumir a autoria. Ao possuidor, tal sucedendo, é o que competiria demonstrar havê-la recebido por modo lícito. A apreensão da res furtiva em poder do acusado enseja, indubitavelmente, inversão do ônus da prova” (TACRIM-SP – Rev. – Rel. Luiz Ambra – RT 728/543).

“Em se tratando de receptação dolosa, incumbe ao acusado demonstrar acima de toda a controvérsia, que adquirira legitimamente as coisas achadas em seu poder, pois como se trata de hipótese em que o princípio do ônus da prova tem aplicação inversa, toca ao acusado pôr de manifesto a regularidade de sua condição” (TACRIM-SP – Ap. – Rel. Carlos Biasotti – j. 05.12.1996 – RJTACrim 34/235).

Não se concebe a aquisição e troca de bens sem a correta identificação do contratante (nome e qualificação), obtenção de documentos comprobatórios de sua origem ou prévia consulta ao número do IMEI do aparelho.

Assim, nota-se, portanto, que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do bem em face das circunstâncias que envolviam a forma pela qual o recebeu (ausência de nota fiscal, não consulta do IMEI do aparelho, desconhecimento e identificação do vendedor e respectivo paradeiro).

Dessa forma, o conjunto probatório carreado aos autos permite inferir seguramente o dolo do agente, não havendo campo jurídico para a desclassificação para a modalidade culposa (§3º) do tipo penal em comento.

O fato é típico, antijurídico e culpável, não havendo excludentes de ilicitude ou

dirimantes de culpabilidade a ser reconhecida, razão pela qual a condenação e imposição da correspondente reprimenda estatal por este delito são medidas que se impõem.

PASSO A DOSAGEM DA PENA.

Atento às diretrizes previstas no artigo 59 do Código Penal e da análise de sua Certidão de Eventos (fls. 130/132), verifico que o acusado, ao tempo dos fatos narrados, não contava com antecedentes conhecidos. Da mesma forma, não evidencio a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual a pena-base poderá permanecer no mínimo legal.

Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, I, do Código Penal, eis que o réu, ao tempo do fato, já ostentava condenação, com trânsito em julgado, pelo crime de tráfico de entorpecentes (nº 1500141-65.2018.8.26.0631 – fls. 130/131), apresentando-se, assim, reincidente nos termos do art. 63 cc 64, I, ambos do Código Penal, razão pela qual majoro sua pena de 1/6 (um sexto). Não há atenuantes, porquanto o réu não confessou integralmente os fatos.

Inexistem causas de aumento e/ou diminuição de pena.

Não obstante a reincidência, sendo o réu detentor de circunstâncias judiciais favoráveis (art. 33, §3º e art. 59, III, do Código Penal e Súmula nº 269, do STJ) fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na denúncia para CONDENAR o réu JOSÉ CIRIACO RODRIGUES SILVA, qualificado nos autos, a cumprir pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão em regime semiaberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, à razão do mínimo legal, em face da sua hipossuficiência econômica, por infração ao artigo 180, caput, do Código Penal.

Com efeito, o acusado, reincidente em crime doloso que se apresenta, não preenche o requisito previsto no art. 44, II, do Código Penal, razão pela qual não faz jus ao beneplácito legal da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não sendo tal medida, ainda, suficiente para reprovação pela conduta praticada (§3º do mesmo dispositivo).

Diante da quantidade da pena imposta e do regime prisional fixado, ausentes, ainda, os fundamentos da custódia cautelar (art. 312, caput, do CPP), permito-lhe aguardar em liberdade a fase recursal (art. 387, §1º, do CPP).

Custas na forma da lei.

Oportunamente, expeça-se carta de guia de execução e anote-se a condenação definitiva no Sistema Informativo Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012, da E. Corregedoria Geral de Justiça (art. 372 das NSCGJ).

Transitado em julgado, expeça-se mandado de prisão constando regime semiaberto.

P.R.I.C.

Amparo, 24 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA